

	עין משפט ונר מצוה
בח	א מיי פטיו מהל' מאכלות אסורות הלכה ד':
בב	ב מיי פ"ד מהל' שאר אבות הטומאות הלכה יב'
ג	ג מיי פ"ב מהלכות משבח ומושב הלכה א':
עא	ד טוש"ע י"ד סימן קד סעיף ב':

סח:

ת"ש מסיפא. מהך דנפל של תרומה תחלה היה יכול לפשוט כמו שמוכיח לבסוף אלא דניחא ליה להציא כל הצרייתות עד שמעמידן על האמת: **והנ"י תלתא בב**. תרמי דשאור והך דיין שנפל לתוך עדשים ואע"ג דבשאור איכא תרי צבי נפל של תרומה תחלה ונפל של חולין תחלה תרוייהו חשיב להו חדא דמשום נפל של תרומה תחלה מסיים לפרושי נפל של חולין תחלה לאשמועינן דאפילו צפוגם מעיקרא קאסר ת"ן:

לרבי שמעון לציצטרופה היתר לאיסור. וא"ת אמאי לא תלי פלוגתייהו בזה וזה גורם כההיא דסוף פרק כל הללמים (לעיל דף מט.) וי"ל דהיינו דוקא שאין צוה כדי להחמין ולא צוה (ב) כי מנטרפי ה"ל זה וזה גורם אבל כשיש צכל אחד כדי להחמין אין שייך זה וזה גורם ואפי' מאן דשרי התם אסר הכא:

[וע' תוס' פסחים כז. ד"ה עדן]:

רבי שמעון לטעמיה דאמר אפי' איסור ואיסור לא מצטרפי דתנן הערלה והכלאים מצטרפים ר"ש אומר אין מצטרפין. תימה דנמעילה (דף ית.) פריך מהא דקאמר ר' שמעון הערלה והכלאים אין מנטרפין אההיא דר' שמעון דאמר כל שהוא למכות וא"כ למ"ל זירוף ומשני התם אין מנטרפין אין לריכין לזרף פירוש דצכל שהוא נמי מייחייב והכא משמע דאין מנטרפין ממש קאמר שאין מנטרפין לחייב ומירך ר"ת דההיא דהתם דפריך מינה במסכת מעילה היינו מתניתא דהתם דמסכת ערלה דאמרין נמי רבי שמעון אומר אין מנטרפין גבי ערלה וכלאי הכרס והתם מייירי בערלה וכלאי הכרס שהם בעינייהו צלא תערוצת ולכן קאמר אין לריכין לזרף וההיא דמיייתי הכא לאו היינו מתני' דמסכת ערלה אלא היינו מתני' דמירי בתערוצת והכי איתא התם א' הערלה והכלאים אסורין ומנטרפין זה עם זה ר"ש אומר אין מנטרפין והכי פירוש דת"ק סבר דמנטרפין זה עם זה לאסור התערוצת דהיתר אי ליכא מאתים שאס נפל חזי לוג מערלה וחזי (ג) מכלאי הכרס לפחות ממאתים לוגין דהיתר מנטרפין לאסור התערוצת ור"ש אומר אין מנטרפין לאסור דכיון דליכא מאתים דהיתר מערלה לחוד או מכלאי הכרס מותר אע"ג דליכא מאתים מן כולם והשתא ניחא דעל כרחק הך אין

מנטרפין ממש קאמר כדפי' דליכא למימר אין לריכין לזרף קאמר כי ההיא דמסכת ערלה ומשום דכל שהוא למכות דקאמר התם ר"ש כל שהוא למכות (ד') היינו דוקא באיסור בעיניה אבל ע"י תערוצות דהיתר לא דאל"כ לא תמצא שום ציטול לר"ש לא צרוצ ולא צס' ולא במאתים אלא ודאי באיסור מעורב דהיתר מודה ר"ש כדפי' אבל היכא דלא שייך ציטול כגון היכא דליכא טעם חשבינן ליה כאליו היה

השוכר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

ת"ש מסיפא. מהך דנפל של תרומה תחלה היה יכול לפשוט כמו שמוכיח לבסוף אלא דניחא ליה להציא כל הצרייתות עד שמעמידן על האמת: **והנ"י תלתא בב**. תרמי דשאור והך דיין שנפל לתוך עדשים ואע"ג דבשאור איכא תרי צבי נפל של

כדרבי זירא ת"ש מסיפא היין שנפל לתוך עדשים וחומין שנפל לתוך גריסין אסור ור"ש מתיר והא ה"נ דפגם מעיקרא ופליגי וכי תימא ה"נ כדשני ליה עולא לרבי חגא כשהשביח ולבסוף פגם וכו' פליגי כשהשביח ולבסוף פגם והא קתני נפל של תרומה תחלה דברי הכל אסור אלא לאו ש"מ בפגם מעיקרא מחלוקת שמע מינה הני תלתא בבי דקתני למה לי בשלמא בבא דסיפא קמ"ל בפוגם מעיקרא מחלוקת מציעתא נמי השביח ולבסוף פגם דברי הכל אסור אלא רישא למה לי השתא ומה סיפא דלא קא משבח כלל אסרי רבנן רישא דקא משבח מביעיא אמר אביי רישא לר"ש אצטרין והכי קאמרי ליה רבנן לר"ש עיסה זו ראויה להחמין בשתי שעות מי גרם לה שתחמין בשעה אחת איסור ור' שמעון כשהשביחו שניהם השביחו כשפגמו שניהם פגמו לר"ש לציצטרף היתר ואיסור בהדי הדדי וליתסר ר"ש לטעמיה דאמר אפי' איסור ואיסור נמי לא מציצטרפי ^הדתנן ^טהערלה וכלאי הכרם מצטרפין ר"ש אומר אין מצטרפין ההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכרא אסריה רב לההוא שיכרא אמרוה רבנן קמיה דרב ששת גימא קסבר נמ"ל אסור אמר להו רב ששת בעלמא סבר רב נמ"ל מותר והכא חידוש הוא דהא מימאם מאים וברדלי אינשי מיניה ואפילו הכי אסריה רחמנא הלכך נמ"ל נמי אסור אמרו ליה רבנן לרב ששת אלא מעתה ליטמא לה ויבש אלמה תנן ^זבממאין לחים ואין מממאין יבשים ולמעמך שכבת זרע תטמא לה ויבש אלמה תנן ^חבממאין לחין ואין מממאין יבשין אלא מאי אית לך למימר ^{טו}שכבת זרע אמר רחמנא בראויה להזריע ה"ג ^{יב}מותם אמר רחמנא כעין מותם מתקין

כדרכי זירא. דחימון יותר מדאי שצח הוא לענין חימוץ עיסות אחרות: **והקתני נפל של תרומה תחלה**. דהשציח ולבסוף פגם הוא ומודי ר"ש בזה: **סלפא צבי**. רישא היכא דנפלו כאחת ואשמועינן פלוגתא: **מזיעסא**. נפל של תרומה תחלה. צבא דסיפא יין שנפל לתוך עדשים. מזיעתא נמי אשמעין דהשציח ולבסוף פגם דברי הכל אסור: **סיפא דלא משבח כלל**. יין בעדשים אסרי רבנן: **רישא**. דתרומה אשצחיה צהדי שאור דחולין צרישא והדר פגמה תרוייהו מיציעא: **לר"ש אצטריך**. לאשמועינן דר' שמעון מתיר: **מי גרם לה שסחמך צעיה אחס איסור**. ונמצא דהשציחו ולבסוף פגם ובההיא הא קא מודית לן דאסור: **שניהם השביחו**. ולא האיסור לצדו השציחו: **וליתסר**. משום משציחו ולבסוף פגם דמודי ר"ש בזה: **הערלה וכלאי הכרם מצטרפין**. אס נפלו שניהם לפחות ממאתים: **והכא**. גבי שרץ היינו טעמא דאסור צפגם: **דאא**. איסור שרץ חידוש הוא: **דהא מימאים**. וכלאו אזהרה דבלין אינשי מיניה ולמה ליה דלאסר רחמנא עליה ש"מ אפי' נותן טעם לפגם אסור: **אלא מעסה**. אי חידוש הוא יעמא לה ויבש. שהרי מאוס הוא וצדלי אינשי ממגעו למה ליה דלאסר רחמנא עליה ש"מ אפי' כשהוא יבש מטמא: **אלמה תנן**. במסכת נדה (דף נד:.) אבל השרץ ושכבת זרע מטמאין לחין ואין מטמאין יבשין אלא לאו ש"מ לא מאיס שרץ ולאו חידוש (א) ולאצטרין ללאהורי עליה דעובדי כוכבים אכלי: **וליתעמין שכבת זרע**. הא ודאי ממאים וצדלי אינשי ממגעו וחידוש הוא טטמא לה ויבש: **אלא**. שאני לענין טומאה אע"ג דחידוש הוא גזירת הכתוב היא דלא ולא יבש דכתיב(א) כל אשר יפול עליו מהם צמותם כעין מותם כשהן לחין: **שכבת זרע אמר רחמנא צראויה להזריע**. או איש אשר תלא ממנו שכבת זרע(ט): **דמתא**. עכבר של יישוב מאיס: **עכבר דצבא**. אשקור"ל צלע"ז: נפל

לה רב שימי מנהרדעא ומוי מאים והלא עולה על שלחן של מלכים אמר רב שימי מנהרדעא לא קשיא יהא ברדברא הא בדמתא אמר רבא הלכתא ונותן טעם לפגם מותר ועכברא בשיכרא לא ידענא מאי טעמא דרב אי משום דקסבר נותן טעם לפגם אסור ולית הלכתא כוותיה אי משום דקסבר נותן טעם לפגם מותר ועכברא אשבוחי משבחא איבעיא להו נפל

ר"ש אומר כי ההיא דמסכת ערלה ומשום דכל שהוא למכות דקאמר התם ר"ש כל שהוא למכות (ד') היינו דוקא באיסור בעיניה אבל ע"י תערוצות דהיתר לא דאל"כ לא תמצא שום ציטול לר"ש לא צרוצ ולא צס' ולא במאתים אלא ודאי באיסור מעורב דהיתר מודה ר"ש כדפי' אבל היכא דלא שייך ציטול כגון היכא דליכא טעם חשבינן ליה כאליו היה האיסור צעין דהא טעם כעיקר כדפ"ל:

ההוא עכברא דנפל בגו חביתא דשיכרא אסריה רב לההוא שיכרא. תימה דהא זונן צזונן הוא ולשתרי וי"ל דמייירי ששהה שם יום או יומים והיה כדוש בתוך השכר וכדוש הרי הוא כמנושל: **דךהא** (ח) **מאיסא וברדאי אינשי מיניה**. פ"ה וא"כ למ"ל דאסריה רחמנא דהיינו חידושיה וכן פירש לקמן גבי שכבת זרע ול"נ דנהי דמאיס וצדלי אינשי מיניה מ"מ לא הוה ידעינן דהאוכלו צלאו האוכל שרץ וכן שיהא טמא בשכבת זרע ועוד דא"כ לא הוי חידוש כחידוש צעלמא צכל מקום בתלמוד דחידוש צעלמא ר"ל איסור מכלל היתר או היתר מכלל איסור לכן נראה דהא צדילי אינשי מיניה ^(י) וא"כ מן הדין היה לנו להחמירו משום דהוי פגם ונותן טעם לפגם צעלמא מותר ואפ"ה אסריה רחמנא ^ז אף כל נט"ל דשרצים אסור כיון שכל איסור דשרצים והשתא ניחא דהוה כשאר חידוש דעלמא שצכל התלמוד דהוא איסור מכלל היתר: **אלא מעתה ליטמא לח ויבש**. כיון דחידוש הוא כדאמר וא"ת מאי פריך צשלמא גבי איסור הוי חידוש כיון דנט"ל צעלמא שרי והכא אסריה רחמנא אלא גבי טומאה מה צכך אי הוי פגם הא גבי טומאה אין לחלק צין פגם לצבח וי"ל דגבי טומאה נמי הוי חידוש מה שהוא טטמא צמה שהוא פגם שהרי גלי קרא צנצלה דשאניה ראויה לגר דהיינו שהקריחה אינה קרויה נצלה: **אמר רבא הלכתא** נותן טעם לפגם בוי'. פירוש אף צשרצים ולא חימא דצשרצים חידוש דקאמר לעיל וליתסר משום פגם דשרצים אלא אף צשרצים פגם מותר ועצבא צשיכרא דאסר לא ידענא אי משום נותן טעם לפגם דקסבר אסור ^ז [אף ^(י) צשאר שרצים] ולית הלכתא כוותיה פירוש

דאף

מסורת הש"ס

(א) לפי תוס' הגי' דמתא, (ב) ערלה פ"ב [מ"א מעילה ית. ועי' תוס' שם ד"ה תני], (ג) [מהה מד:], (ד) [שם], (ה) [שם ט. חולין ע"ד], (ו) [לעיל לו. וש"נ], (ז) דקסבר עכברא צשיכרא אשטמיו משבח ככ"ל. רש"א וע"ש, (ח) [ויקרא יא], (ט) [שם כב], (י) [המעשין בערלה לא ימצא אלא משנה אחת בערלה וכלאי הכרם ובכן צריך חיקון גדול צכוונת תוס' על משנה דתנלין שנים ושלש שמות וכו' השנויה צפ"ב צמט' ערלה משנה י' כמ"ש תוס' דמעילה ית. ע"ש], (י) דכל נט"ל דשרצים ככ"ל. ר"מ, (י) גי' רש"א וע"ש,

תורה אור השלם

- ↑ ואיש כי תצא ממנו שבבת זרע ורחץ בפנים את כל בשרו וקטמא עד הערב: ויקרא טו טז
- ↑ וכל אשר יפל עליו מדם בבתם וקטמא מקבל בלי עץ או בגד או עוד או שק כל בלי אשר יעשה מלאכה בדם בפנים יזבא וקטמא עד הערב ויהיה:
- ↑ ויקרא יא לב

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אלמה תנן וכו' ולאו חידוש הראא ואצטרין ללאהורי עליה כיון דעובדי כוכבים אכלי לה הס"ד: (ב) תוס' ד"ה לרי שמעון וכו' ולא היה כדי להחמין כי מנטרפי: (ג) ד"ה ר' שמעון וכו' וחזי לוג מכלאי הכרס וכו' או מכלאי הכרס לחוד מותר: (ד) בא"ד כל שהוא למסות דהתם היינו דוקא: (ה) ד"ה דהא ממאסיא וכו' והיינו חידושיה וכו' לא הוי חידוש דהכא כחידוש: (ו) בא"ד דהא צדלי אינשי מיניה ה"ק וא"כ מן הדין: (ז) ד"ה אמר וכו' דקסבר אסור אף בשרצים ולית הלכתא:

לעיו רש"י

אשקור"ל [אישקור"ל]. סנאי.

מוסף רש"י

כעין מותם. כעין שעת מיתה שהיו לחים, למעטוי שרץ שיבש (חורין ע"ד).